BÜRGERINITIATIVE Kahlschlag in Lichtenwalde Stoppen

Lichtenwalde, 18.08.2024

An
Herrn Wolfram Günther
Sächs. Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Beck-Str.2
01097 Dresden

Betreff: Beschwerde und Anregungen zum behördlichen Umgang mit Vorgängen im FFH-Gebiet Zschopautal 250 und im NSG Zschopauhänge bei Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Staatsminister W. Günther

nachdem Mitglieder der Bürgerinitiative (*BI Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen)* Akteneinsicht genommen und die umfangreichen Akten durchgesehen haben, sehen wir uns in vielen unserer kritischen Anfragen zum Thema Eingriffe in das FFH- Gebiet Zschopautal bestätigt. Aus der Perspektive der Mitglieder der BI, mit fachlichem Beistand von Vertretern der Geschäftsstelle NABU Regionalverband Erzgebirge e.V. in Chemnitz und vom Naturschutzverband Sachse e.V., kommen wir zu folgenden Schlussfolgerungen:

Die Akteneinsicht durch Vertreter der *BI Kahlschlag Lichtenwalde* bestätigt in eklatanter Weise, dass viele unserer Befürchtungen Realitäten sind. Dem neuen Waldbesitzer N. Jungbeck interessieren Belange des Natur- und Umweltschutzes nicht. Er möchte mit seinem neu erworbenen Besitz Gewinne machen, wobei ihn offensichtlich allein ökonomische Interessen antreiben. Seine Scheinargumente der Verkehrssicherungsmaßnahmen können nicht darüber hinwegtäuschen, welche Prioritäten er setzt. Deutlich ist dies zu sehen am Kahlschlag am Kaulhübel, wo er den Altbestand an Buchen brachial beseitigt hat und wertvollen Lebensraum seltener Tiere zerstörte. Es fand keinerlei Beachtung, dass in diesem alten Mischwaldbestand, mit alten wie auch jungen Bäumen und Sträuchern, eine ökologisch wertvolle Etagenbildung vorliegt, die zu jeder Jahreszeit ein reich strukturiertes Ökosystem mit vielen selten gewordenen Arten aufweist. Der Wald an den Hängen sorgt in der Umgebung für Wasserspeicherung, Wasserverdunstung und damit für eine Wärmeregulation. Darüber hinaus ist dieser Baumbestand ein guter CO2 Speicher. In der heutigen Zeit der Klimaerwärmung ist das keine unerhebliche Kleinigkeit.

Unsere Akteneinsicht ermöglichte Einblicke in die Anträge des neuen Waldbesitzers für weitere noch geplante Eingriffe im FFH Gebiet, gestellt an die UNB und die DSB in Freiberg. Im Antrag von N. Jungbeck werden u.a. 5 Wegebaumaßnahmen mit erheblichem Eingriff in vorhandene Strukturen in einer Gesamtlänge von 3082 m geplant. Außerdem sind weitere 5 Wegebauanträge gestellt sowie Pläne zu Parkplatzbaumaßnahmen und Nutzung eines Areals als Friedwald beantragt. Die umfangreichsten geplanten Eingriffe betreffen den Wegebau zwischen Mühle und der Hofwiese auf 755 m Länge. Mit der geplanten Entfernung der Bäume am Zschopauufer, dem Abmeißeln von Felsen an zwei Stellen um 50 bis 60 cm, sowie der Befestigung des Ufergeländes durch Einbau von Wasserbausteinen mit einer Höhe von 1m, würde dies unweigerlich die hier existierenden ökologischen Nischen zerstören und damit vielen Tier- und Pflanzenarten die Lebensgrundlage entziehen! Unter anderem ist auch der Lebensraum des seltenen Eisvogels betroffen. Der vorgenannte immense Schaden würde durch diese weiteren geplanten Eingriffe in dem FFH- Gebiet erheblich vergrößert werden. Höhlenbäume der Mopsfledermaus wurden bereits unwiederbringlich zerstört. Die vom NABU und der BI geforderten Nistkästen zum Erhalt dieser Art wurde vom

Verursacher des Schadens, dem Waldbesitzer, bisher nicht angebracht. Er ignoriert damit die behördlich erteilte Anordnung der UNB und das bisher ohne Konsequenzen tragen zu müssen.

Ein weiterer Plan des Herrn Jungbeck betrifft den Bereich der Nasswiese, ein Teil der Hofwiese, die seit 2020 NSG-Status besitzt. Hier plant er ein etwa 1,8 ha großes Moorgebiet mit Holzsteg für Besucher anzulegen. Moore sind als Biotoptyp sehr wertvoll und obendrein sehr gute, natürliche CO2- Speicher. ABER: Bis sich eine 1m Torfschicht bilden kann, dauert es 1000 Jahre! Denn 1mm Torf pro Jahr ist die Wachstumsrate (dies bezieht sich allerdings auf Gebiete, wo die hydrologischen Verhältnisse bereits vorhanden sind). Ein Torfzuwachs von 1mm im Jahr ist aber nur dann möglich, wenn ständig ein hoher Wasserstand vorhanden ist. Denn nur dieser ermöglicht den unvollständigen Abbau der unter Wasser gekommenen, abgestorbenen Pflanzenreste, also die Torfbildung. Dafür die schutzwürdige Nasswiese mit der seltenen Hochstaudenflur zu opfern, ist mehr als fragwürdig. Die an diesem Standort wachsenden biotopbestimmenden Seggen, Binsen und Farne gingen unwiederbringlich verloren. Außerdem ist von der Zeitschiene die Moorbildung als Eingriffsausgleich völlig ungeeignet, da hierfür der Zustand nach 25 Jahren herangezogen wird.
Die geplanten Wege in einer Breite von 3 bis 3,5 m, z.T. mit Tragfähigkeit von 20 t Nutzlast, mit streckenweiser Auskofferung und Verfüllung von Wegen mit Sand-Schotter-Gemisch, wären ein unverantwortlicher Eingriff in die heute existierenden Lebensgemeinschaften und hätten unweigerlich zur Folge, dass vielen Arten Lebensräume genommen würden. Außerdem zerschneiden diese breiten, befahrbaren Wege Lebensräume, mit Isolationswirkungen für hier lebende Arten. Selbst der Wert des von Besuchern und Wanderern gern angenommenen Naherholungsgebietes würde darunter leiden.

Laut Akteneinsicht ist die Schlossverwaltung des Schlosses Lichtenwalde gegen eine Wegesperrung sowie gegen den Rückbau der Liedersteine (25.01.24) erfolgreich vorgegangen. Gegen die Sperrung der Wasserleitung für den Schlossbrunnen konnten sie sich ebenfalls durchsetzen. Diese Sperrungen sowie die Sperrung der Zufahrt zur Hofwiese hatte der neue Waldbesitzer bewusst als Druckmittel eingesetzt, um seine weiteren Pläne gegen Widerstände doch noch durchzusetzen. Die Untere Naturschutzbehörde im LRA, die Denkmalschutzbehörde und die Gemeinderäte haben Baumfällungen sowie Wegesperrungen des Waldbesitzers vorerst gestoppt. Sie prüfen noch die Anträge für Wegebau und Fällungen. Die von N. Jungbeck geplanten Fällungen von 15 Festmeter pro Hektar in 6 Teilabschnitten des Waldes, wäre zusammen mit den zusätzlich angestrebten Wegebaumaßnahmen ein weiterer gravierender Eingriff in das Naturschutzgebiet mit weit in die Zukunft reichenden negativen Folgen. Mit dem Vorhaben die Reste der Baumkronen liegen lassen zu wollen, würde die in diesem NSG wertvolle Bodenflora stark beeinträchtigt werden. An ihrer Stelle würden sich Ruderalpflanzen sowie invasive Pflanzen ansiedeln wie es am Schlosshang und am Kaulhübel zu beobachten ist.

Daher kann es keine Alternative geben! Es müssen FFH -Verträglichkeitsprüfungen nach BNatSchG durchgeführt werden, die für die Pläne von Herrn Jungbeck eine deutliche Absage bedeuten. Es ist unfassbar, dass hier von Behörden und dem Landrat geduldet so viel ökologischer Schaden entstehen konnte und rechtliche Richtlinien nicht beachtet wurden. Der § 63 des B NatSchG definiert die rechtliche Grundlage dafür, dass bei Vorhaben mit so massiven Eingriffen in Natur und Landschaft, erst recht in einem Gebiet mit Vorrang Naturschutz, es verpflichtend ist, Naturschutzverbände in allen Entscheidungen und Prozessen einzubeziehen. Die Praxis sieht im Landkreis Mittelsachsen, trotz zahlreicher Schreiben von Bürgern, einer Petition angeregt durch Vertreter der BI, trotz Dienstaufsichtsbeschwerde und Klage durch Naturschutzverbände, leider völlig anders aus, wie die folgende unvollständige Aufzählung beweist:
→ Begehungen vor Ort werden ohne Vertreter von NABU/NaSa e.V. und der BI durchgeführt

→ Ergebnisse dieser Begehungen werden nicht an die Vertreter von NABU/NaSa e.V oder der BI weiter geleitet; allenfalls durch die Presse kann der Gegenstand der Begehung lückenhaft nachvollzogen werden

→ BI-Mitglieder, Naturschutzverbandsmitglieder und Bürger werden nach Petitionen, schriftlichen Anfragen und Anregungen von den jeweilig verantwortlichen Behörden nicht ernst genommen, sehr oft mit unverbindlichen Antworten hingehalten und in einer Art Hase-und-Igel-Manier verweist des Öfteren eine Behörde auf die jeweilige Zuständigkeit einer andere Behörde und umgekehrt.

In der Vergangenheit wurde viel Vertrauen verspielt. Es reicht nicht mehr nur aus zu betonen, dass keine behördlichen Fehler vorliegen, denn die Faktenlage belegt sie anschaulich. Um überhaupt Vertrauen herzustellen, muss seitens der Behörde eine ehrliche Aufarbeitung erfolgen! Außerdem muss vor neuen Maßnahmen klar und öffentlichkeitswirksam definiert sein, was für Ziele in diesem Waldgebiet verfolgt werden und mit welchen Mitteln sie umgesetzt werden sollen. Wenn das erfolgt ist, muss nach dem Artikel 6 der FFH-Richtlinie darauf geachtet werden, dass das Verschlechterungsverbot eingehalten wird. Dazu fordern wir die verantwortlichen Mitarbeiter der Behörden auf, den gesetzlichen Rahmen einzuhalten, den der § 63 des BNatSchG vorgibt. Dieser definiert die rechtliche Grundlage dafür, dass es vorgeschrieben ist, bei Betroffenheit von Schutzgebieten, Naturschutzverbände zu beteiligen.

Sehr geehrter Herr Günther, wir bitten um schnellstmögliche Bearbeitung im Rahmen der Vorschriften und um Rückantwort an unten aufgeführte Adresse.

Mit freundlichem Gruß

Ines Müller ..... und Jörg Schröber .....

Mitglieder in der Bürgerinitiative" Kahlschlag in Lichtenwalde STOPPEN" und in NABU Deutschland

Anschrift für Rückantwort;

Herr Jörg Schröber
Rudolf-Breitscheid-Str.9
09577 Niederwiesa
E-Mail: schroeberjoerg@arcor.de